

Опекуны, попечители и их подопечные

Основной целью при осуществлении функций по опеке и попечительству в отношении недееспособных и ограниченно дееспособных граждан является защита их личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов.

Опекунство

Опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными. Недееспособным может быть признан:

гражданин, который вследствие психического расстройства (заболевания) не может понимать значение своих действий или руководить ими;

гражданин, который в связи с заболеванием находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими.

! Гражданин может быть признан недееспособным исключительно судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством (по решению суда).

Недееспособный гражданин не вправе своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Например: совершать сделки, распоряжаться имуществом, включая пенсию и другие доходы, представлять свои интересы в суде или других органах и организациях, вступать в брак, участвовать в выборах и многое другое.

Опекуны назначаются в порядке, установленном законодательством, и выступают в защиту прав и интересов подопечных в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в судах, без специального - полномочия; являются представителями подопечных в силу закона (законными представителями) и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Попечительство

Попечительство устанавливается над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.

Может быть ограничен в дееспособности судом:

гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное положение;

гражданин, у которого вследствие психического расстройства (заболевания) ограничена способность понимать значение своих действий или руководить ими.

! Гражданин может быть ограничен в дееспособности исключительно судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством (по решению суда).

Попечители назначаются в порядке, установленном законодательством, и выступают в защиту прав и интересов подопечных в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в судах, без специального полномочия;

- дают согласие на получение этими лицами причитающихся им платежей и на распоряжение полученными денежными суммами и иным имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь;

- дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно;

- оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Ограниченный в дееспособности гражданин вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами:

вправе - самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;

не вправе – самостоятельно, а только с согласия попечителя, совершать другие сделки, получать заработок, пенсию, иные доходы и распоряжаться ими.

вследствие психического расстройства (заболевания):

вправе - самостоятельно: совершать мелкие бытовые сделки;

сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

сделки по распоряжению средствами, предоставленными попечителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения;

получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими.

Совершать другие сделки такой гражданин может только с согласия попечителя.

Внимание! ВРЕД, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине.

ВРЕД, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности, возмещается самим причинителем вреда. Гражданин, дееспособность которого ограничена, самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам.

Органы опеки и попечительства

Органом опеки и попечительства является Мозырский районный исполнительный комитет. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, возложено на:

- управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства Мозырского райисполкома;

- учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района

- учреждение здравоохранения «Мозырская ЦГП» и др. структурные подразделения, выполняющие функции по опеке и попечительству.

Место установления опеки и попечительства

Опека и попечительство устанавливаются по месту жительства лица, подлежащего опеке или попечительству, или по месту жительства опекуна, попечителя, если это отвечает интересам подопечного. Опека и попечительство устанавливаются по решению Мозырского районного исполнительного комитета.